

**PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA LA COMPRAVENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON DESTINO AL
MERCADO REGULADO**

**CONVOCATORIA PÚBLICA CP-EGVC2025-003
PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVOS**

ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. CONVOCANTE

SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, JUNIO DE 2025

CONTENIDO PLIEGOS DEFINITIVOS

INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO I. TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA

1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
2. REQUISITOS HABILITANTES PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA
3. TIPO DE CONTRATO QUE RESULTARÁ DE LA CONVOCATORIA
4. RESUMEN DEL PRODUCTO A CONTRATAR
5. OFERTA RESERVA
6. FORMA DE PAGO, INDEXACIÓN DE PRECIOS E INTERESES DE MORA
7. INSTRUMENTOS DE CUMPLIMIENTO
8. IMPUESTOS Y DEDUCCIONES
9. CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA 1
10. CANAL DE COMUNICACIÓN

CAPÍTULO II. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

1. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS
2. VALIDEZ DE LA PROPUESTA
3. PROPUESTAS NO SATISFACTORIAS
4. DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA CONVOCATORIA

CAPÍTULO III. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS

1. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

CAPÍTULO IV. GARANTÍAS

1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

INTRODUCCIÓN

La EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P., denominada por sus siglas ENERGUAVIARE S.A. E.S.P., es una empresa de Servicios Públicos Mixta legalmente constituida por escritura pública No. 848 del 30 de agosto de 2001 otorgada en la Notaría Única de San José del Guaviare, con domicilio en la misma ciudad, identificada con el NIT No. 822-004-680-9 y debidamente registrada en la Cámara de Comercio de San José del Guaviare como una sociedad anónima, que tiene por objeto la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica y sus actividades complementarias de generación, transmisión, distribución y comercialización, así como la prestación de servicios conexos o relacionados con la actividad de servicios públicos.

De acuerdo con su actividad, ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. requiere contratar el suministro de la energía eléctrica que empleará para atender a sus usuarios del mercado regulado, conforme con los términos y condiciones que se definen y ponen en conocimiento público, y de todos los interesados, a partir del presente documento.

Por esta razón, de conformidad con lo establecido en las Leyes 142 y 143 de 1994 y las disposiciones reglamentarias emitidas por la CREG, en especial según lo previsto en los principios y reglas de la Resolución CREG 130 de 2019 modificada por la Resolución No. 101 033 de 2023, se permite convocar a los agentes generadores y comercializadores de energía eléctrica oficiales, mixtos o privados, que se encuentren calificados legalmente para hacerlo, para que presenten sus propuestas y aspiren a ser adjudicatarios del contrato a celebrar conforme con el presente procedimiento.

CAPÍTULO I. TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA

1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

La convocatoria que se rige por el presente pliego de condiciones tiene por objeto elegir al contratista y/o contratistas que se encargarán del suministro de energía eléctrica requerido para atender el mercado regulado de ENERGUAVIARE S.A. E.S.P., por el periodo comprendido entre las 00:00 horas del 1º de Agosto de 2025, hasta las 24:00 horas del día 31 de diciembre del año 2031, bajo la modalidad Pague lo Contratado, de conformidad con las condiciones previstas en los presentes pliegos de condiciones y la minuta del contrato.

2. REQUISITOS HABILITANTES PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA

3.1. Podrán participar en la presente convocatoria todos los agentes que cumplan con los siguientes requisitos:

- a) Estar legalmente constituidos en Colombia de manera directa o a través de matriz, subordinada o controlada, de acuerdo con las definiciones establecidas en la ley comercial.
- b) Estar inscritos y participando en el Mercado Mayorista de Energía como agentes generadores y/o comercializadores de energía eléctrica. El agente deberá haberse registrado al menos seis (6) meses antes del día 30 de diciembre de 2024.
- c) Estar habilitados ante el ASIC para transar energía eléctrica en el mercado de energía mayorista de Colombia.

- d) Estar a paz y salvo respecto de todas las obligaciones registradas ante el ASIC.
- e) No encontrarse en algún proceso de limitación de suministro, lo que deberá ser certificado por el Representante Legal de la empresa, sin perjuicio de las averiguaciones que, sobre el particular, realice ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.
- f) Estar debidamente autorizado por la Asamblea de Accionistas o de la Junta Directiva, según sea el caso, para presentar propuesta y suscribir los documentos respectivos, en razón a su cuantía.
- g) Constituir la garantía de seriedad de la oferta en los términos y condiciones definidos en la presente convocatoria.
- h) Cumplir con los demás términos y condiciones de la presente Convocatoria.

3.2. No podrán presentar propuesta por sí o por interpuesta persona las empresas que tengan, con respecto a ENERGUAVIARE S.A. E.S.P., alguna o algunas de las siguientes limitaciones:

- a) Quienes hayan incumplido contratos u ofertas mercantiles.
- b) Quienes tengan vigentes reclamaciones con interés económico o hayan promovido cualquier tipo de investigación administrativa o acción judicial.
- c) Quienes hayan estado inmersos en procesos de limitación de suministros en los últimos tres (3) meses, en caso de haber estado en proceso de limitación dentro del periodo mencionado por omisión o error del agente liquidador, el oferente deberá presentar los debidos soportes de subsanación con su respectivo paz y salvo
- d) Quienes tengan pleito pendiente.
- e) Quienes sin justa causa se hayan abstenido de celebrar contratos u ofertas mercantiles.
- f) De otra parte, tampoco calificarán para presentar propuestas las Empresas que se encuentren en proceso de liquidación, causal de disolución o en curso de procesos de toma de posesión, de acuerdo con las normas que regulan la materia.

En la propuesta el Agente deberá manifestar expresamente que no se encuentra incurso en ninguna de las limitaciones antes señaladas. No obstante, dicha declaración no lo eximirá de las responsabilidades a que haya lugar en el evento de comprobarse la existencia de alguna limitación.

3. TIPO DE CONTRATO QUE RESULTARÁ DE LA CONVOCATORIA

El contrato o los contratos que será(n) celebrado(s) al final de la presente convocatoria será(n) contrato(s) de suministro de energía eléctrica, con destino al mercado regulado.

El contrato o los contratos se celebrará(n) para cubrir el producto 1 durante el periodo comprendido entre las 00:00 horas del 1º de agosto de 2025, hasta las 24:00 horas del día 31 de diciembre del 2031, bajo la modalidad de Pague Lo Contratado. La energía contratada será la que resulte de la presente convocatoria, sin exceder las cantidades de energía del Anexo No. 2, según lo indicado en estos Pliegos de Condiciones.

4. RESUMEN DEL PRODUCTO A CONTRATAR PRODUCTO 1

TIPO DE CONTRATO	Pague lo contratado
PERIODO	Entre las 00:00 horas del 1º de Agosto de 2025, hasta las 24:00 horas del día 31 de diciembre del año 2031
TIPO DE CARGA	Veinticuatro (24) horas todos los días de todos los meses del periodo a contratar
VIGENCIA DEL CONTRATO	00:00 horas del 1º de Agosto de 2025 hasta las 24:00 horas del día 31 de diciembre del año 2031
MERCADO DE REFERENCIA	Mercado Regulado
TAMAÑO DEL CONTRATO	ESTIMADO 372.553.118 KWh
GARANTIAS	Garantía bancaria o pagaré con carta de instrucciones o póliza de cumplimiento

5. OFERTA RESERVA

De conformidad con la regulación vigente, ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. presentará una oferta reserva ante el SICEP antes de la fecha y hora prevista para la entrega de ofertas, de acuerdo con lo establecido en el literal a del numeral 10.3 del artículo 10 de la Resolución CREG 130 de 2019.

La oferta reserva contendrá las condiciones de precio tope por cada año, hasta donde ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. estará dispuesta a adjudicar el contrato.

Cualquier oferta que presente un precio superior a la Oferta Reserva para uno, varios o todos los años de esta, o que supere el precio promedio de tal Oferta, será rechazada.

6. FORMA DE PAGO, INDEXACIÓN DE PRECIOS E INTERESES DE MORA

ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. realizará el pago anticipado del cien por ciento (100%) del valor mensual estimado a pagar por concepto de suministro de energía eléctrica. Este pago se realizará, a más tardar, nueve (9) días hábiles antes del mes anterior al de consumo.

ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. efectuará el pago del valor restante de cada factura treinta días (30) posteriores al mes de suministro de energía, previa presentación, liquidación y entrega de la factura, conforme se establece en la minuta de contrato incorporada al presente pliego de condiciones.

- INDEXACIÓN DE PRECIOS.

INDEXADOR DE PRECIOS	Índice de Precios al Productor - (IPP-serie oferta interna). El precio ofertado se debe indicar en pesos constantes de marzo de 2025.
GARANTÍAS	COMPRADOR: <u>Garantía de pago:</u> Pago anticipado mensual (100%) <u>Garantía de cumplimiento:</u> Pagaré en Blanco con su respectiva Carta de Instrucciones. VENDEDOR: <u>Garantía de cumplimiento:</u> Garantía bancaria o ,Póliza o Pagaré en Blanco con su respectiva Carta de Instrucciones. Para presentación de Oferta, el VENDEDOR deberá suscribir póliza de seriedad.
OTROS TERMINOS	Todos los demás descritos en el pliego de condiciones

La indexación de precios se efectuará con el Índice de Precios al Productor - IPP oferta interna, tomando como referencia el IPP del mes de marzo del año 2025. Por tanto, los precios de la energía suministrada estarán en precios constantes de marzo de 2025.

• INTERÉS DE MORA

En el evento que ENERGÜAVIARE S.A. E.S.P. no cancele las facturas, dentro de los términos establecidos en el contrato, reconocerá y cancelará a EL VENDEDOR intereses a título de mora, liquidados con la tasa máxima legal moratoria, según lo dispuesto en la minuta incorporada al presente pliego de condiciones.

7. INSTRUMENTOS DE CUMPLIMIENTO

7.1. INSTRUMENTO DE CUMPLIMIENTO A CARGO DE EL COMPRADOR

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de pago resultantes de la ejecución del contrato que se adjudique, ENERGÜAVIARE S.A. E.S.P. se obliga con el Oferente que resulte favorecido, a realizar el pago anticipado del cien por ciento (100%) del valor mensual estimado a pagar por concepto de suministro de energía eléctrica. Este pago se realizará, a más tardar, nueve (9) días hábiles antes del mes anterior al de consumo.

Adicionalmente, para garantizar el cumplimiento del Contrato, ENERGÜAVIARE otorgará, dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la formalización del contrato, un pagaré en blanco a favor del VENDEDOR, con su respectiva carta de instrucciones, en los que se indique el número de identificación tributaria NIT de ambas partes.

Este pagaré avalará la ejecución de las obligaciones derivadas de la relación jurídica surgida de la oferta, para el cumplimiento del contrato, y amparará perjuicios derivados del incumplimiento.

El pagaré en blanco tendrá una vigencia que se contará desde los seis (6) días hábiles anteriores al inicio del plazo de ejecución y hasta la finalización del mencionado plazo de ejecución. El mismo debe estar suscrito por el representante legal.

7.2. INSTRUMENTO DE CUMPLIMIENTO A CARGO DE EL VENDEDOR

Para respaldar el estricto cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del contrato, EL VENDEDOR deberá entregar a EL COMPRADOR un Pagaré en Blanco con su respectiva Carta de Instrucciones, o una garantía bancaria o una póliza de cumplimiento, según las siguientes condiciones.

Pagaré en blanco:

El VENDEDOR constituirá, dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la formalización del contrato, un pagaré en blanco a favor de ENERGUAVIARE S.A. E.S.P., con su respectiva carta de instrucciones, en los que se indique el número de identificación tributaria NIT, tanto del oferente como de ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.

Este pagaré avalará la ejecución de las obligaciones derivadas de la relación jurídica surgida de la oferta, incluida la de cumplir con los mecanismos de cubrimiento para las transacciones del mercado de energía mayorista, en los plazos establecidos en la regulación vigente para el cumplimiento del objeto ofrecido, y amparará perjuicios derivados del incumplimiento.

El pagaré en blanco tendrá una vigencia que se contará desde los seis (6) días hábiles anteriores al inicio del plazo de ejecución del contrato y hasta la finalización del mencionado plazo de ejecución, más tres (3) meses. El mismo debe estar suscrito por el representante legal.

El perjuicio incluye, sin limitarse a ello, el mayor valor que ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. tenga que pagar por la energía dejada de suministrar por el OFERENTE, en cuyos eventos ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. la podrá hacer efectiva. Para la constitución de esta garantía, el valor estimado de suministro se calculará como la cantidad de energía aceptada multiplicada por el precio unitario ofertado e indexado correspondiente.

En caso de que la CREG expida regulación asociada al cumplimiento de la relación jurídica surgida de esta oferta, durante su vigencia, el OFERENTE se obliga a presentar las garantías adicionales a que haya lugar y las que compensen el riesgo que la nueva regulación tenga por objeto cubrir.

Una vez finalizada la vigencia del pagaré, el VENDEDOR deberá devolver el pagaré en blanco con su respectiva carta de instrucciones al COMPRADOR, siempre que se encuentre a paz y salvo de sus obligaciones contractuales.

Garantía Bancaria

El VENDEDOR constituirá a favor de ENERGUAVIARE, dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la formalización del contrato, una garantía bancaria de cumplimiento, pagadera de forma incondicional, irrevocable y al primer requerimiento de ENERGUAVIARE, la cual deberá ser emitida por una entidad bancaria legalmente constituida en Colombia. La vigencia de esta garantía será igual al tiempo de duración del contrato y tres (3) meses más. La garantía bancaria podrá ser emitida anualmente y sus renovaciones deberán ser entregadas treinta (30) días antes de iniciar el año o periodo a garantizar. El valor de la garantía será un monto equivalente al diez por ciento (10%) del valor total estimado del suministro que sea aceptado y adjudicado para la primera anualidad del suministro y actualizado para cada anualidad subsiguiente. La garantía deberá ser a total satisfacción del ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. Esta garantía cubrirá el cumplimiento total del contrato y todos los perjuicios que se le pudieran ocasionar por el incumplimiento. Todos los costos de otorgamiento, cancelación, modificación y/o renovación de dicha garantía, correrán exclusivamente por cuenta del VENDEDOR.

· Póliza de cumplimiento

El VENDEDOR constituirá a favor de ENERGUAVIARE, dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la formalización del contrato, una póliza de seguros para cubrir el cumplimiento total del contrato y todos los perjuicios que se le pudieran ocasionar por el incumplimiento. La póliza de seguros tendrá una vigencia a partir de la fecha de suscripción del contrato, la duración del mismo y tres (3) meses más. La póliza de seguros podrá emitirse por anualidades y prorrogarse antes de su vencimiento hasta culminar el plazo de ejecución del contrato o el de cualquiera de sus prórrogas, según corresponda. El valor de la garantía será un monto equivalente al diez por ciento (10%) del valor total estimado del suministro que sea aceptado y adjudicado para la primera anualidad del suministro y actualizado para cada anualidad subsiguiente. La póliza deberá estar firmada por el VENDEDOR en calidad de tomador y por la compañía aseguradora, y deberá presentarse con su respectivo comprobante de pago de la prima o certificado expedido por la aseguradora, confirmando que la póliza no expirará por falta de pago y el clausulado contractual de la misma. En el evento de que la póliza sea emitida por anualidades, deberá aportarse en debida forma la ampliación de las vigencias de la garantía, dentro de los quince (15) días hábiles anteriores a la fecha de su vencimiento, en todo caso, amparando siempre la cobertura de esta durante toda la vigencia del contrato y los noventa (90) días adicionales. El perjuicio incluye, sin limitarse a ello, el mayor valor que ENERGUAVIARE tenga que pagar por la energía dejada de suministrar por el CONTRATISTA, en cuyos eventos, ENERGUAVIARE la podrá hacer efectiva. Todos los costos de otorgamiento, cancelación, modificación y/o renovación de dicha garantía, correrán exclusivamente por cuenta del VENDEDOR.

Parágrafo: Cuando la garantía bancaria o la póliza de cumplimiento se constituya de manera anual, el VENDEDOR podrá cambiar de compañía de seguros para las siguientes vigencias y/o durante toda la vigencia del contrato, para lo cual deberá informar con seis (6) meses de anticipación al vencimiento de la póliza, la no renovación con la compañía de seguros, lo cual no será causal de incumplimiento del contrato y/o afectación de la póliza. En todo caso, el VENDEDOR deberá garantizar con otra compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, o mediante otro mecanismo, sus obligaciones ante el contrato.

8. IMPUESTOS Y DEDUCCIONES

Los tributos del orden nacional, departamental y municipal, que sean aplicables al Contrato estarán a cargo de quien, conforme a las leyes, ordenanzas departamentales y acuerdos municipales vigentes, sea considerado como sujeto pasivo de la respectiva obligación tributaria. El estricto cumplimiento de los deberes formales asociados a los tributos que se originen por la relación jurídica surgida de la oferta y práctica de las retenciones que resulten aplicables, será de responsabilidad de la parte que resulte obligada conforme a lo previsto en las leyes, ordenanzas departamentales y acuerdos municipales vigentes. Las partes se comprometen a suministrar la información y documentación soporte que resulte necesaria para la correcta aplicación de sus obligaciones tributarias. Las retenciones y deducciones a que haya lugar se harán de acuerdo con las Leyes vigentes y aplicables.

De acuerdo al Decreto 0175 del 14 de febrero de 2025, donde se incluyó una modificación transitoria al parágrafo 2° del artículo 519 del Estatuto Tributario (E.T.) Impuesto de Timbre y su sujeto pasivo; por lo anterior el proponente al momento de confeccionar su oferta, deberá tener en cuenta esta obligación tributaria, la cual deberá ser asumida por el vendedor.

9. CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA

No.	ACTIVIDAD	FECHA	HORA
1	Publicación del aviso de la convocatoria	26/05/2025	
2	Publicación de los pliegos de condiciones de consulta	26/05/2025	
3	Plazo máximo para la recepción de comentarios u observaciones al pliego de consulta	Hasta el 03/06/2025	Hasta 23:59
4	Respuesta a los comentarios u observaciones	05/06/2025	
5	Publicación de pliegos de condiciones definitivos	06/06/2025	
7	Entrega de requisitos habilitantes y ofertas.	18/06/2025	Hasta 23:59
8	Envío de oferta reserva al ASIC por parte de la contratante.	18/06/2025	
9	Verificación del cumplimiento de los requisitos habilitantes.	24/06/2025	
10	Informe al ASIC sobre oferentes habilitados.	25/06/2025	
11	Audiencia pública de evaluación de resultados.	26/06/2025	16:00
12	Fecha máxima para la formalización de contratos.	16/07/2025	
13	Fecha máxima para la solicitud de registro de contratos ante el ASIC.	Según lo dispuesto en el numeral 10.7 del artículo 1 de la R. CREG 101 033 de 2023	

10. CANAL DE COMUNICACIÓN

Todos los documentos y/o comunicaciones relacionadas con la presente convocatoria pública deberán ser cargadas en el SICEP y aquellas que no sean objeto de cargue en el aplicativo deberán ser dirigidas al funcionario CRISTIAN ANDREY PINTO LOZANO, al correo electrónico gerencia@energuaviare.com.co o al teléfono celular 3168720507.

En cada comunicación deberá indicarse con claridad el número de proceso de contratación, CONVOCATORIA PÚBLICA No. CP-EGVC2025-003 de 2025.

CAPÍTULO II. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

1. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

El interesado deberá presentar su propuesta dentro del plazo previsto ajustándose únicamente a las condiciones exigidas en la presente convocatoria.

La propuesta deberá presentarse escaneada incluidos los formatos preestablecidos en los anexos, salvo la

Minuta de Contrato, y acompañada de los documentos necesarios para acreditar las condiciones habilitantes y de evaluación del proponente. Deberá contener una tabla de contenido, estar numerada y seguir el siguiente orden:

- a) Carta de presentación de la propuesta conforme el formato dispuesto en el Anexo No. 1 para el producto a ofertar.
- b) Cuadro de presentación de precio y cantidad de energía ofertada (Anexo No. 3) debidamente suscrito. El Documento de Cuadro de presentación de precio y cantidad de energía ofertada (Anexo No. 3)

Producto 1:

a. PLC: Pague lo Contratado
b. Precios en Pesos colombianos, para cada periodo (mes), expresados con dos cifras decimales [\$/kWh] - - Precios constantes de marzo-2025
c. La energía ofertada y adjudicada se despachará de acuerdo con la curva de demanda definida en el Anexo No. 3.
d. Los oferentes que quieran participar en la totalidad de este producto deberán como mínimo, ofertar para el año 2025 un treinta por ciento (30%) de la energía solicitada.
e. No será admisible la propuesta que oferte porcentajes de cero(0) para meses o años

▢ Acreditación de requisitos habilitantes:

▢ Certificado de Existencia y Representación legal del proponente expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio con una fecha no superior a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de presentación de la propuesta y en el que conste que el plazo de duración de la persona jurídica proponente es equivalente a un año adicional al plazo de duración del contrato que se adjudicaría.

▢ Documento de identidad del representante legal de la persona jurídica que se presente como proponente.

▢ Certificación firmada por Representante Legal, en la cual se declare: (i) que la empresa proponente no se encuentra en algún procedimiento de limitación de suministro, (ii) que se inscribió y participando en el Mercado Mayorista de Energía como agentes generadores y/o comercializadores de energía eléctrica al menos seis (6) meses antes del día 30 de diciembre de 2024, y (iii) que, actualmente, se encuentra habilitado para realizar transacciones en dicho mercado. En todo caso, ENERGÚAVIARE S.A. E.S.P. se reserva el Derecho a confirmar esta información con aquella que sea certificada por XM.

▢ Certificado de paz y salvo expedido con fecha no mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha de presentación de la propuesta, por XM S.A. E.S.P.

▢ De ser aplicable, autorización de Asamblea de accionistas o junta directiva para la presentación de la propuesta y la eventual celebración del contrato.

▢ Garantía de seriedad de la oferta.

▢ Si el Proponente concurre por conducto de un representante o apoderado, debe anexar el documento mediante el cual se ha conferido la representación o poder, en el cual deben constar expresamente los términos, el alcance

de la representación y/o poder y la facultad para obligarlo.

c) Oferta Económica

Deberá ser presentada conforme al cuadro de presentación de la oferta presentado en el Anexo No. 4 de los presentes términos de referencia.

En particular, se deberán presentar precios monomios sencillos, en pesos colombianos constantes del mes de marzo del año 2025 (\$/kWh), con dos (2) cifras decimales, para cada mes de cada año de suministro, teniendo en cuenta las cantidades de energía requeridas en el Anexo No. 3

Los precios deben incluir todos los pagos, cargos, impuestos, etc., que el proponente deba realizar ante cualquier entidad gubernamental, o empresa pública, privada o mixta para entregar la energía a ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.

2. VALIDEZ DE LA PROPUESTA

La propuesta tendrá una validez de máximo cuarenta y cinco (45) días calendario contados a partir de la fecha establecida para el cierre de la Convocatoria, término dentro del cual ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. adjudicará o declarará desierta la Convocatoria.

En caso de que la fecha de cierre de la Convocatoria sea prorrogada, todos los proponentes deberán prorrogar, en concordancia, tanto el término de validez de su propuesta como la vigencia de la garantía de seriedad de esta.

3. PROPUESTAS NO SATISFACTORIAS

La omisión de adjuntar en la propuesta la carta de presentación y los soportes de las pólizas que sea necesario constituir, presentar un precio superior a la Oferta Reserva en uno, varios o todos los años de la Oferta Económica, y/o presentar el Anexo No. 4 en condiciones diferentes a las previstas en los presentes Pliegos de Condiciones, serán causales de rechazo de la propuesta. Los demás requisitos son subsanables por lo que ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. podrá requerir que se adjunten o solicitar respecto a ellos aclaraciones, complementaciones o correcciones en el plazo que se disponga en cada caso.

4. DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA CONVOCATORIA

ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. declarará desierta la presente convocatoria, en la audiencia pública, en cualquiera de los siguientes casos: porque ningún oferente fue habilitado, o porque todas las ofertas de oferentes habilitados fueron descartadas a la luz de la metodología de evaluación de ofertas o de la oferta reserva presentada por el comercializador.

CAPÍTULO III. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS

1. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

En audiencia pública virtual, que se llevará a cabo el (19) de febrero de 2025 a las 16:59, y a la cual podrán asistir los oferentes, las autoridades de inspección, control y vigilancia y los terceros interesados que soliciten participar en la misma; ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. aplicará el siguiente procedimiento de evaluación de las propuestas que cumplan con los requisitos habilitantes y sean presentadas dentro del término previsto para tal fin en la presente convocatoria:

*Para el producto 1 energía plana, se tendrá en cuenta las siguientes condiciones:

- a) Se procederá a revelar los precios de la Oferta de Reserva, en los términos definidos por la Resolución CREG 130 de 2019.
- b) Se procederá a evaluar las ofertas económicas presentadas por los oferentes habilitados, cuyo precio ofertado sea inferior a la Oferta de Reserva. Cualquier oferta que presente un precio superior a la Oferta de Reserva para uno, varios o todos los años de esta, será rechazada. De igual forma, se rechazarán las ofertas cuyo Anexo No. 4 no cumpla con lo establecido en el presente Pliego de Condiciones.
- c) Se dará la posibilidad a los oferentes cuya oferta hubiere sido rechazada, para presentar en la audiencia sus reclamaciones u objeciones frente a la decisión.
- d) Escuchadas las reclamaciones u objeciones, ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. decidirá si las acepta, y procederá a ordenar las ofertas no rechazadas, según su precio, de menor a mayor valor.
- e) Ordenadas las ofertas no rechazadas, ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. adjudicará la energía de manera anual, hasta cubrir, como máximo, el cien por ciento (100%) de la cobertura de energía requerida. La adjudicación se realizará por precio, adjudicando la energía de manera parcial o total a la(s) oferta(s) que presente(n) un precio cuyo promedio aritmético anual sea el menor.
- f) En caso de que se presente empate en precio entre dos o varias ofertas no rechazadas, como criterio de desempate, se procederá a asignar las cantidades a la oferta que se haya presentado en primer lugar en tiempo de acuerdo con lo que certifique, para el efecto, el SICEP.
- g) En el evento en que el adjudicado no acuda a suscribir el contrato en los plazos definidos, ENERGUAVIARE S.A. E.S.P., sin perjuicio de realizar la ejecución de la garantía de seriedad de oferta, se desplazará la lista de Las condiciones para la realización y participación en la audiencia pública virtual se informarán en el Aviso de Programación Audiencia Pública previsto en el cronograma.

CAPÍTULO IV. GARANTÍAS

1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

A la propuesta debe adjuntarse una garantía de seriedad respaldada con la firma del afianzado, junto con su correspondiente sello de cancelado o comprobante de pago de la prima por parte del asegurador, con las siguientes características:

- A) Cuantía. El valor de la cuantía será el equivalente al uno por ciento (1%) del valor total de la propuesta. La garantía debe establecerse en pesos colombianos.
- B) Vigencia. La garantía debe mantenerse vigente por 60 días calendario, contados a partir de la fecha y hora de cierre de la Convocatoria.
- C) Afianzado. Debe figurar como afianzado el nombre completo del Proponente.
- D) Beneficiario. Debe figurar como beneficiario ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.
- E) Constitución y Expedición. La garantía debe ser expedida por un banco o compañía de seguros, legalmente

establecidos en Colombia.

Mediante la garantía de seriedad de la propuesta el proponente garantizará:

- a) Que la propuesta permanecerá vigente, sin modificaciones de ninguna clase durante su periodo de validez.
- b) Que, de resultar adjudicatario, firmará el contrato y ejecutará los demás actos que se requieran para el perfeccionamiento de este dentro del término establecido.
- c) Que constituirá y entregará la Garantía de Cumplimiento del contrato exigida.

La falta de presentación de la garantía de seriedad de la propuesta es motivo de rechazo de la oferta. Si la garantía no es suficiente o no está debidamente constituida, ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. podrá solicitar al proponente que la corrija en un término específico, y de no hacerlo, se rechazará la propuesta.

En el evento que ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. prorrogue el término para adjudicar el contrato derivado de la presente Convocatoria o el término para la firma de este, el Proponente deberá prorrogar tanto la vigencia de la Garantía de Seriedad de la Propuesta como el término de validez de esta última.

Si el Proponente favorecido no firmare el contrato dentro de los trece (13) días siguientes a la fecha de la comunicación de selección, ni suscribe y entrega la Garantía de Cumplimiento dentro del término establecido para tal efecto, ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. podrá hacer efectiva la garantía de seriedad, sin perjuicio de las acciones legales conducentes al reconocimiento de los perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la citada garantía. En este evento ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. podrá adjudicar dentro de los 5 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo inicialmente fijado para la firma del contrato, al Proponente calificado en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea conveniente para ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.

El Proponente que resulte calificado en segundo lugar debe prorrogar esta garantía por el término requerido para una posible adjudicación o hasta que se suscriba el contrato con él, en caso de que el primer contrato no pueda ser perfeccionado, a menos que manifieste por escrito no tener interés en la adjudicación.

ANEXOS

ANEXO No. 1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

ANEXO No. 2 MINUTA DEL CONTRATO

ANEXO No. 3. CANTIDADES DE ENERGÍA REQUERIDAS DE ACUERDO AL PRODUCTO

ANEXO No. 4. CUADRO DE PRESENTACIÓN DE PRECIO Y CANTIDAD DE ENERGÍA OFERTADA DE ACUERDO AL PRODUCTO

ANEXO No. 1**CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE ACUERDO CON EL PRODUCTO**

Ciudad, fecha Señores

ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.

Asunto. Presentación de propuesta

Referencia. Proceso de contratación No. CP-EGVC2025-003

De acuerdo con lo estipulado en el Pliego de Condiciones de la Convocatoria Pública y después de haber examinado cuidadosamente las características del suministro de energía especificadas en dicho Pliego y en sus Anexos, los cuales manifestamos conocer y aceptar en su totalidad, presentamos nuestra oferta al proceso de contratación del asunto.

De ser seleccionada nuestra propuesta nos comprometemos a suscribir el contrato correspondiente y a presentar la documentación requerida para su perfeccionamiento dentro de los días calendario siguientes a fecha de la comunicación de selección. En este mismo periodo suscribiremos y entregaremos a ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. un Pagaré en Blanco con Carta de Instrucciones para respaldar el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del contrato, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones.

Manifestamos además que ejecutaremos el contrato por el precio, en los plazos y en los términos establecidos en la propuesta y bajo los lineamientos y dirección de ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.

Declaramos que mantendremos válida nuestra oferta, durante días calendario contados a partir de la fecha límite de presentación de ofertas y procederemos a ampliar su validez y la vigencia de la garantía de seriedad, de ser el caso.

De otra parte, declaramos lo siguiente:

1. Que la información contenida en nuestra propuesta es exacta y veraz y que no tenemos limitaciones para contratar con ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.
2. Que SI _ NO_ presento con la propuesta documentos de carácter confidencial o reservado.
3. Que en caso de presentar documentos de carácter confidencial o reservado, estos son y las normas que respaldan su confidencialidad son
4. Que si la información contenida en nuestra propuesta no es satisfactoria para ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. conforme a las exigencias del Pliego de Condiciones, entendemos y aceptamos que nuestra oferta sea desestimada.
5. Que la empresa que represento da cumplimiento a toda normatividad vigente sobre los Derechos de la Infancia, en consecuencia, no se cuenta en la nómina con personal menor de edad. Cumple con la normatividad vigente sobre prevención y control de lavado de activos y financiación del terrorismo; ha adoptado los mecanismos de control necesarios para el cumplimiento con dichas normas; y cuenta con políticas e instrumentos de control interno que permiten el conocimiento del mercado, de sus clientes y usuarios.

6. Que la empresa que represento ha tomado medidas requeridas mediante las cuales se reconocen y aplican los principios rectores de los derechos humanos y de las libertades públicas a que se refiere la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Nombre del Proponente:

Cédula o NIT del proponente:

Firma del Representante Legal:

Correo electrónico obligatorio para el envío de las comunicaciones relacionadas con el proceso contratación.

Teléfono (s)

Anexo No. 3

CANTIDADES DE ENERGÍA REQUERIDAS PRODUCTO 1

Invitación N°

Convocatoria Pública No. CP-EGVC2025-003

Oferente

[Nombre del oferente]

Modalidad

Pague lo Contratado - PLC (1)

Precio en

\$/kWh - Precios constantes de Marzo -2025

CUADRO DE PRECIOS Y CANTIDAD DE ENERGÍA OFERTADOS				
AÑO	Cantidad de energía Solicitada kWh/mes	Precio ofertado \$/kWh	% energía Ofertada	Cantidad de energía ofertada kWh/mes
ago-25	535.788,00		0%	
sep-25	553.512,00		0%	
oct-25	561.039,00		0%	
nov-25	599.432,00		0%	
dic-25	3.128.741,00		0%	
2025 (6)	5.893.640,00			
ene-26	882.399,00		0	
feb-26	1.777.742,00		0	
mar-26	573.951,00		0	
abr-26	869.547,00		0	
may-26	903.891,00		0	
jun-26	774.353,00		0	
jul-26	914.366,00		0	
ago-26	920.158,00		0	
sep-26	895.772,00		0	
oct-26	930.894,00		0	
nov-26	905.943,00		0	
dic-26	2.091.652,00		0	
2026	12.440.668,00			
ene-27	2.525.182,00		0	
feb-27	1.889.829,00		0	
mar-27	399.336,00		0	

abr-27	931.832,00		0	
may-27	968.375,00		0	
jun-27	942.638,00		0	
jul-27	579.098,00		0	
ago-27	984.619,00		0	
sep-27	958.034,00		0	
oct-27	1.552.922,00		0	
nov-27	968.831,00		0	
dic-27	1.006.347,00		0	
2027	13.707.043,00			
ene-28	2.833.416,00		0	
feb-28	2.532.592,00		0	
mar-28	2.888.656,00		0	
abr-28	2.749.278,00		0	
may-28	1.891.009,00		0	
jun-28	391.200,00		0	
jul-28	1.946.171,00		0	
ago-28	3.017.088,00		0	
sep-28	451.996,00		0	
oct-28	585.105,00		0	
nov-28	1.881.848,00		0	
dic-28	2.957.377,00		0	
2028	24.125.736,00			
ene-29	2.855.188,00		0	
feb-29	2.436.083,00		0	
mar-29	2.985.074,00		0	
abr-29	2.836.711,00		0	
may-29	941.203,00		0	
jun-29	791.632,00		0	
jul-29	993.475,00		0	
ago-29	1.020.525,00		0	
sep-29	860.728,00		0	
oct-29	1.063.573,00		0	
nov-29	904.273,00		0	
dic-29	2.858.572,00		0	

2029	20.547.037,00			
ene-30	11.362.888,00		0	
feb-30	10.302.568,00		0	
mar-30	11.449.930,00		0	
abr-30	11.124.131,00		0	
may-30	11.539.917,00		0	
jun-30	11.211.214,00		0	
jul-30	11.629.943,00		0	
ago-30	11.675.653,00		0	
sep-30	11.342.580,00		0	
oct-30	11.765.647,00		0	
nov-30	11.429.665,00		0	
dic-30	11.855.660,00		0	
2030	136.689.796,00			
ene-31	11.901.370,00		0	
feb-31	10.788.961,00		0	
mar-31	11.988.429,00		0	
abr-31	11.645.241,00		0	
may-31	12.078.421,00		0	
jun-31	11.732.345,00		0	
jul-31	12.168.423,00		0	
ago-31	12.214.141,00		0	
sep-31	11.863.708,00		0	
oct-31	12.304.135,00		0	
nov-31	11.950.759,00		0	
dic-31	12.413.660,00		0	
2031	143.049.593,00			
Promedio total	356.453.513,00			

(1) PLC: Pague lo Contratado

(2) Precios en Pesos colombianos, para cada periodo (mes), expresados con dos cifras decimales [\$/kWh] - - Precios constantes de marzo-2025

(3) La energía ofertada y adjudicada se despachará de acuerdo con la curva de demanda definida en el Anexo No. 4.

(4) Los oferentes que quieran participar en la totalidad de este producto deberán como mínimo, ofertar para el año 2025 un treinta por ciento (30%) de la energía solicitada.

(5) . No será admisible la propuesta que oferte porcentajes de cero(0) para meses o años

(6) Si no se reciben la oferta mínima para el año 2025 no se tendrá en cuenta la oferta recibida para el 2026 hasta el 2031

Anexo No. 4

. CUADRO DE PRESENTACIÓN DE PRECIO Y CANTIDAD DE ENERGÍA OFERTADA

Invitación N° Convocatoria Pública No. CP-EGVC2025-003
Oferente [Nombre del oferente]
Modalidad Pague lo Contratado - PLC (1)
Precio en \$/kWh - Precios constantes de Marzo -2025

AÑO	Precio ofertado \$/kWh	% energía Ofertada	Cantidad de energía ofertada kWh/mes
ago-25		0%	
sep-25		0%	
oct-25		0%	
nov-25		0%	
dic-25		0%	
2025 (6)			
ene-26		0	
feb-26		0	
mar-26		0	
abr-26		0	
may-26		0	
jun-26		0	
jul-26		0	
ago-26		0	
sep-26		0	
oct-26		0	
nov-26		0	
dic-26		0	
2026			
ene-27		0	
feb-27		0	
mar-27		0	
abr-27		0	

may-27		0	
jun-27		0	
jul-27		0	
ago-27		0	
sep-27		0	
oct-27		0	
nov-27		0	
dic-27		0	
2027			
ene-28		0	
feb-28		0	
mar-28		0	
abr-28		0	
may-28		0	
jun-28		0	
jul-28		0	
ago-28		0	
sep-28		0	
oct-28		0	
nov-28		0	
dic-28		0	
2028			
ene-29		0	
feb-29		0	
mar-29		0	
abr-29		0	
may-29		0	
jun-29		0	
jul-29		0	
ago-29		0	
sep-29		0	
oct-29		0	
nov-29		0	
dic-29		0	
2029			

ene-30		0	
feb-30		0	
mar-30		0	
abr-30		0	
may-30		0	
jun-30		0	
jul-30		0	
ago-30		0	
sep-30		0	
oct-30		0	
nov-30		0	
dic-30		0	
2030			
ene-31		0	
feb-31		0	
mar-31		0	
abr-31		0	
may-31		0	
jun-31		0	
jul-31		0	
ago-31		0	
sep-31		0	
oct-31		0	
nov-31		0	
dic-31		0	
2031			
Promedio total			

- (1) PLC: Pague lo Contratado
- (2) Precios en pesos colombianos, para cada periodo (mes), expresados con dos cifras decimales [\$/kWh] – precios constantes de marzo 2025
- (3) La energía ofertada y adjudicada de acuerdo con la curva de demanda definida en el Anexo No. 3
- (4) Los oferentes que quieran participar en la totalidad de este producto deberán como mínimo, ofertar para el año 2025 un treinta por ciento (30%) de la energía solicitada
- (5) . No será admisible la propuesta que oferte porcentajes de cero(0) para meses o años
- (6) Si no se recibe la oferta mínima para el año 2025 no se tendrá en cuenta la oferta recibida para el 2026 hasta el 2031